

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2279/2533

นางชิน เอกทัตร

โจทก์

นายนิยม ศิริวงศ์

จำเลย

นายนิยม ศิริวงศ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกาได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และบริวารใช้สิทธิเดินผ่านที่ดินจำเลย ตั้งแต่เขตที่ดินจำเลยทางทิศตะวันตกจรดตลอดแนวเขตที่ดินจำเลยทางทิศเหนือ กว้าง 4 เมตร ยาวตลอดเขตที่ดินจำเลยไปจนกระทั่งสุดเขตที่ดินจำเลยทางทิศตะวันออกสู่ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 5 ห้ามจำเลยและบริวารขัดขวาง ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปิดกั้นออกให้พ้นโดยโจทก์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และให้จำเลยจดทะเบียนที่ดินนี้เป็นทางการจ่ายอมแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127,126)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกาห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและให้จำเลยงดเว้นที่จะกระทำการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทางพิพาท มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ระหว่างฎีกาห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่พิพาท ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบและให้จำเลยงดเว้นที่จะกระทำการใด ๆ อันมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทางพิพาท มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ